

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6581/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย ณรงค์ศักดิ์ บุตดาพันธ์หรือมุกดา
พันธ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง, มาตรา 339 วรรคสาม

ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเพียงเป็นบาดแผลรอยแดง ๆ บวมซ้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 เซนติเมตร รักษาประมาณ 3 วันหาย ยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่
กาย จำเลยคงมีความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธในเวลากลางคืนตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339วรรคสอง ไม่ใช่มาตรา 339 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,339,
371

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 80, 339 วรรคสาม ลงโทษจำคุก 12 ปีลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 ปีคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเพียงเป็นบาดแผลรอยแดง ๆ บวม
ช้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร รักษาประมาณ 3 วันหาย ยังถือไม่ได้ว่าผู้เสียหาย
ได้รับอันตรายแก่กาย จำเลยคงมีความผิดเพียงฐานพยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธใน
เวลากลางคืนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสองเท่านั้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 339
วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 จำคุก 8 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุก 6 ปี นอกจากนี้
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมพงษ์ สนธิเถร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ